

CO-HAND LAW FIRM

同 创 律 师 事 务 所

北京市海淀区中关村东路 18 号财智国际大厦 C 座 302 室 邮编:100083

电话:8610-82601028 82600012 82600013 传真:8610-82601677

关于辽宁百科集团（控股）股份有限公司 2010年第1次临时股东大会的法律意见书

致：辽宁百科集团（控股）股份有限公司

北京市同创律师事务所（以下简称“本所”）接受辽宁百科集团（控股）股份有限公司（以下简称“百科集团”）的委托，指派律师王锋列席百科集团 2010 年第 1 次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）。

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司章程指引》（以下简称“《章程指引》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上证所上市规则》”）等法律、规范性文件的规定，以及辽宁百科集团（控股）股份有限公司章程（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会的有关文件和事实进行了核查和验证，出具法律意见。

在本法律意见书中，本所律师仅对本次会议召集和召开的程序、表决程序及出席本次会议的人员资格是否符合有关法律和公司章程的规定以及本次会议审议的议案表决结果发表意见，并不对本次会议所审议的议案内容以及这些议案所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。

百科集团承诺提交给本所律师的资料（包括但不限于有关人员的居民身份证、授权委托书、企业法人营业执照、股票账户卡等）均是真实的、完整的，资料上的签字或印章均是真实的，资料的副本或复印件均与正本或者原件一致。

一、关于本次股东大会的召集

1、百科集团第六届董事会第二十一次会议于2009年12月15日召开，会议审议并通过了《关于聘请山东天恒信有限责任会计师事务所为公司2009年度会计审计事

务所的议案》，决定提交本次股东大会审议。

2、百科集团董事会 2009 年 12 月 17 日在上海证券交易所网站，12 月 17 日在《中国证券报》、《上海证券报》刊登了《百科集团关于召开公司 2010 年第 1 次临时股东大会的公告》（以下简称“《临时股东大会公告》”）。

3、百科集团本次《临时股东大会公告》的主要内容有：会议时间和地点、审议事项、会议出席对象、会议登记办法、会议联系方式、邮政编码、联系人姓名和电话号码等。

本所律师审查认为：百科集团本次股东大会由百科集团第六届董事会召集，该届董事会系依法选举产生，具有召集本次股东大会的资格；董事会并就本次股东大会的召开作出了决议并公告，本次股东大会的召集符合《公司法》、《股东大会规则》、《章程指引》和《公司章程》的规定；百科集团召开本次股东大会的公告已提前 15 日以公告方式作出，通知时间也符合《公司法》、《股东大会规则》、《章程指引》和《公司章程》的规定；股东大会公告的主要内容符合《股东大会规则》和《公司章程》的规定。

二、本次股东大会的召开

1、经本所律师验证，本次股东大会于 2010 年 1 月 15 日上午 10:00 在辽宁省沈阳市浑南新区科幻路 9 号百科集团二楼会议室如期召开，本次股东大会召开的实际时间、地点与《临时股东大会公告》中所公告的时间、地点一致，符合《股东大会规则》、《公司章程》的规定。

2、经本所律师的验证，本次股东大会由百科集团董事长周立明先生主持，符合《公司法》、《股东大会规则》、《章程指引》和《公司章程》的规定。

三、出席本次股东大会人员的资格

1、参加现场会议的股东

根据出席本次股东大会现场会议的股东签名册及授权委托书，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 3 名，代表股份 28896621 股，占公司总股份的 18.16%。经本所律师验证，出席本次股东大会现场会议的股东均为 2010 年 1 月 11 日股权登记日登记在册的公司股东，且持股数量与《股东名册》的记载相符；出席会议的股东代理人所代表的股东记载于《股东名册》，持有的《授权委托书》真实合法有效。据此，上述股东及其代理人有权出席本次股东大会。

2、出席、列席本次股东大会的其他人员

出席本次股东大会的其他人员为百科集团的董事、监事和董事会秘书，列席人员为百科集团的高级管理人员及本所律师。

经本所律师验证，出席本次股东大会的百科集团董事、监事、董事会秘书及列席会议高管人员均系依法产生，根据《股东大会规则》第二十六条之规定有权出席本次股东大会。

四、关于本次股东大会的审议事项

1、2009年12月17日百科集团第六届董事会在《临时股东大会公告》中公告的本次股东大会审议事项为：《关于聘请山东天恒信有限责任会计师事务所为公司2009年度会计审计事务所的议案》

2、经本所律师验证，本次股东大会所审议的事项与《临时股东大会公告》中公示的审议事项相符。

五、关于本次股东大会的表决程序及表决结果

1、经本所律师验证，本次股东大会推选了股东代表王长林先生、独立董事冯巧根先生、职工监事盛伟英先生、董事会秘书廖凯先生、本所律师王锋先生为本次大会的监票人，对表决事项的表决投票进行清点，符合《公司章程》的有关规定。

2、经本所律师验证，本次股东大会现场会议采取记名方式投票表决。

3、根据百科集团股东代表及监事对本次股东大会现场会议表决结果所做的清点，并经本所律师验证，本次股东大会对议案的表决结果如下：

以 28896621 股赞成（占出席会议股东所持有有效表决权股份的 100%）、0 股反对、0 股弃权，通过了《关于聘请山东天恒信有限责任会计师事务所为公司 2009 年度会计审计事务所的议案》。

根据《公司法》、《章程指引》及《公司章程》规定，本次议案华普天健高商会计师事务所（北京）有限公司的解聘与山东天恒信有限责任会计师事务所的聘任事项皆属股东大会普通决议事项，故上述表决结果符合“股东大会作出普通决议，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2 以上通过”之规定。

六、结论性意见

综上所述，本所律师认为，百科集团 2010 年第 1 次临时股东大会的召集和召开程序；出席会议人员资格、召集人资格；本次股东大会的议案的表决程序等事宜，均符合《公司法》、《股东大会规则》、《章程指引》等法律、规范性文件及《公司章程》之规定。会议所通过的有关决议合法有效。

本所同意将本法律意见书随百科集团本次股东大会决议按有关规定予以公告。

本法律意见书出具日为 2010 年 1 月 15 日

本法律意见书正本贰份，无副本。

（以下无正文）

（本页无正文，为北京市同创律师事务所 2010 年 1 月 15 日《关于百科集团 2010 年第 1 次临时股东大会的法律意见书》之签署页）

北京市同创律师事务所

负责人 王峰

经办律师 王峰